

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ

(V/v: Thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại)

Số: 2002 HĐKT/TL-DT/2023

- Căn cứ Bộ Luật Dân sự số 91/2015/QH13 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017;
- Căn cứ Luật Thương Mại số 36/2005/QH11 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2006;
- Căn cứ Luật Bảo Vệ Môi Trường số 72/2020/QH14 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2022;
- Căn cứ Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường;
- Căn cứ Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường;
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực hoạt động của Công ty TNHH TM Xử lý Môi trường Thành Lập;
- Căn cứ vào nhu cầu của hai bên.

Hôm nay, ngày 20 tháng 02 năm 2023, đại diện hai bên gồm có:

BÊN A : CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÁI CHẾ DUY TÂN

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1100676611 do Sở KHĐT Tỉnh Long An cấp đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 30/12/2022.

Địa chỉ : Lô D2, Cụm công nghiệp Nhựa Đức Hòa Hạ, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An, Việt Nam.

Mã số thuế : 1100676611

Điện thoại : 0272. 3779920

Đại diện : Ông **HUỖNH NGỌC THẠCH** Chức vụ: **Giám đốc điều hành**

(Căn cứ Giấy uỷ quyền số: 03/2023/UQ-DTTC/HCNS)

BÊN B : CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG THÀNH LẬP

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0301761350 do Sở KHĐT TP. HCM cấp đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 02/12/2022.

Địa chỉ trụ sở : 39 Cao Triều Phát, Phường Tân Phong, Quận 7, Tp.HCM, Việt Nam

Địa chỉ VP : 137/31 Trịnh Đình Trọng, P. Phú Trung, Q. Tân Phú, Tp.HCM

Mã số thuế : 0301761350

Điện thoại : 028 3860 3072

Fax : 028 3974 5075

Đại diện : Ông **TĂNG TỰ THẾ**

Chức vụ: **Giám đốc**

Tài khoản : 2000 148 510 37950 tại Ngân hàng Eximbank Chi nhánh Tp.HCM

Sau khi thỏa thuận, hai bên đồng ý ký kết hợp đồng thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại (sau đây gọi tắt là “**Hợp đồng**”) với các điều khoản và điều kiện sau đây:

ĐIỀU 1. NỘI DUNG HỢP ĐỒNG

- 1.1** Bên A đồng ý giao cho Bên B thực hiện và Bên B đồng ý nhận thực hiện việc thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại của Bên A theo đúng chức năng hành nghề của Bên B đã được cấp phép.
- 1.2** Địa điểm thu gom chất thải nguy hại: Lô D2, Cụm công nghiệp Nhựa Đức Hòa Hạ, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.
- 1.3** Phương tiện vận chuyển: xe chuyên dùng vận chuyển chất thải nguy hại đã được cấp phép theo Giấy phép hành nghề Quản lý chất thải nguy hại do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp ngày 04/01/2021.
- Toàn bộ chất thải thu gom từ Bên A được vận chuyển về xử lý tại Nhà máy xử lý chất thải nguy hại của Công ty TNHH TM Xử lý Môi trường Thành Lập, tại: Lô 147 Tổ 3 Ấp Bàu Trăn, xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi, thành phố HCM.
- 1.3** Trường hợp trong quá trình Bên B tiếp nhận chất thải nguy hại mà phát hiện Bên A để lẫn bất kỳ loại chất thải nào khác không nằm trong danh mục chất thải nguy hại chuyển giao theo hợp đồng ký kết thì bên B sẽ từ chối tiếp nhận khối lượng chất thải bị lẫn đó. Hai bên sẽ tiến hành bàn bạc để đưa ra quyết định thống nhất.

ĐIỀU 2. KHỐI LƯỢNG, DANH MỤC CHẤT THẢI XỬ LÝ VÀ ĐƠN GIÁ

2.1 Khối lượng

- Khối lượng chất thải nguy hại thực tế Bên A chuyển giao cho Bên B được hai bên ký xác nhận trên Biên bản giao nhận chất thải nguy hại và chứng từ chất thải nguy hại cho mỗi lần thu gom.

2.2 Danh mục chất thải và điều kiện thu gom, xử lý

STT	Tên chất thải	Mã CTNH	Khối lượng khoán	Đơn giá khoán
01	Bóng đèn huỳnh quang thải	16 01 06	≤ 400 (kg/năm)	7.500.000 (VNĐ/năm)
02	Dầu động cơ, hộp và bôi trơn tổng hợp thải	17 02 03		
03	Than hoạt tính thải	12 01 04		
04	Hộp mực in thải	08 02 04		
05	Chất hấp thụ, giẻ lau, vải bảo vệ nhiễm thành phần nguy hại	18 02 01		
06	Bao bì mềm thải	18 01 01		
07	Bao bì chứa phân bón, thuốc bảo vệ thực vật	14 01 05 14 01 06		

08	Bao bì cứng thải bằng nhựa 30L	18 01 03		
09	Bao bì cứng thải bằng nhựa 200L (18kg)	18 01 03		
10	Bao bì cứng thải bằng kim loại 200L (18kg)	18 01 02		

- Các loại chất thải thu gom, chuyển giao xử lý được thực hiện theo bảng kê nêu trên.
- Tần suất thu gom: **02 lần / năm**, theo lịch Bên B thông báo hoặc theo yêu cầu của Bên A. Nếu Bên A có nhu cầu tăng tần suất thu gom thì **phải trả chi phí thu gom, vận chuyển là 2.000.000 đồng/chuyến**.
- Nếu tổng lượng chất thải bàn giao trong 01 năm **đúng theo khối lượng khoán đã thỏa thuận ≤ 400 kg** thì chi phí thu gom, vận chuyển và xử lý Bên A thanh toán cho Bên B đúng theo **Đơn giá khoán** nêu trên là **7.500.000VNĐ/năm** (phí này chưa bao gồm thuế VAT hiện hành và không phải trả thêm bất kỳ chi phí nào khác).
- Nếu tổng lượng chất thải bàn giao trong 01 năm **vượt mức khoán đã thỏa thuận** (tổng khối lượng chất thải **> 400 kg**), thì chi phí được tính như sau:

$$\text{Tổng tiền (VNĐ)} = [(\text{Tổng khối lượng chất thải} - 400\text{kg}) \times 12.000\text{đ/kg}] + 7.500.000$$

Ghi chú:

Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT theo Luật hiện hành.

ĐIỀU 3. PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

- Bên B phát hành hóa đơn tài chính hợp lệ cho Bên A ngay sau khi Bên B tiến hành thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải và hoàn trả chứng từ chất thải nguy hại Lần 1 cho Bên A.
- Bên A thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của Bên B được nêu tại phần đầu Hợp đồng trong vòng 20 ngày làm việc tính từ ngày Bên B phát hành hóa đơn.
- Nếu quá thời hạn trên mà Bên A không thanh toán cho Bên B khi đó Bên A phải thanh toán cho Bên B với mức lãi suất theo mức lãi suất tín dụng quá hạn của Ngân hàng nhà nước Việt Nam tại thời điểm thanh toán.

ĐIỀU 4. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN

4.1 Trách nhiệm của Bên A

- Phân loại chất thải theo từng loại riêng biệt và lưu trữ đúng quy định: chất thải rắn chứa bao PE, chất thải lỏng chứa vào thùng có nắp đậy kín.
- Vị trí chuyển giao chất thải cố định để thuận tiện khi Bên B đến tiếp nhận chất thải.
- Lập 01 bộ “Chứng từ chất thải nguy hại” đã được người có thẩm quyền của Bên A ký tên, đóng dấu và giao cho Bên B trong ngày thu gom chất thải.
- Hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, nhân viên của Bên B thực hiện công tác tiếp nhận và vận chuyển chất thải.

- Thanh toán chi phí theo đúng thỏa thuận của hợp đồng này.

4.2 Trách nhiệm của Bên B

- Thực hiện thu gom chất thải nguy hại theo yêu cầu của Bên A để tránh tình trạng ứ đọng kho bãi của Bên A.
- Đảm bảo chất thải được xử lý và tái chế, tái sử dụng theo đúng quy định hiện hành của Chính phủ Việt Nam về bảo vệ môi trường và Giấy phép hành nghề Quản lý Chất thải nguy hại đã được cấp của Bên B.
- Làm thủ tục xuất trình giấy tờ cần thiết và tuân thủ nội quy, quy định khi Bên A yêu cầu.
- Phải trang bị đầy đủ các phương tiện, thiết bị chuyên dụng cần thiết khi đến thu gom chất thải. Tuân thủ quy chế quản lý chất thải nguy hại theo quy định của pháp luật về việc thu gom, vận chuyển và xử lý CTNH. Trong trường hợp máy móc, phương tiện gặp sự cố bất thường cần phải thông báo ngay cho Bên A, trong vòng [...] giờ Bên B sẽ phải sắp xếp (bố trí) thay thế máy móc, phương tiện để thu gom chất thải nguy hại cho Bên A, không để chất thải nguy hại ứ đọng làm ảnh hưởng vệ sinh, môi trường trong khu vực của Bên A.
- Phải hoàn trả chứng từ chất thải nguy hại cho Bên A sau khi đã hoàn thành việc xử lý chất thải nguy hại theo quy định.
- Phải cung cấp các hồ sơ năng lực liên quan đến việc thu gom và xử lý chất thải cho Bên A khi Bên A có yêu cầu phù hợp.

ĐIỀU 5. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

- Hai bên cam kết thực hiện đúng và đầy đủ các điều khoản đã ký, không bên nào được tự ý thay đổi nội dung hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng khi chưa có sự thỏa thuận bằng văn bản của hai bên. Bên nào vi phạm sẽ phải bồi thường toàn bộ thiệt hại do hành vi vi phạm của mình gây ra cho bên bị thiệt hại và chịu một khoản phạt tương đương 8% giá trị hợp đồng bị vi phạm. Nếu một trong hai bên có nhu cầu chấm dứt Hợp đồng trước thời hạn thì bên có nhu cầu chấm dứt Hợp đồng phải thông báo đến bên còn lại bằng văn bản và nêu rõ lý do chính đáng trước 30 ngày.
- Mọi tranh chấp phát sinh đều được ưu tiên giải quyết trên tinh thần hợp tác, thương lượng. Trường hợp không đạt được thỏa thuận giữa các bên, một trong các bên có quyền yêu cầu Tòa án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật. Phán quyết của Tòa án là quyết định cuối cùng mà cả hai bên đều phải tuân thủ. Mọi chi phí cho việc xét xử do bên thua kiện chịu trách nhiệm thanh toán.
- Việc sửa đổi, bổ sung hợp đồng chỉ có hiệu lực thi hành bằng cách: Hai bên thỏa thuận ký kết phụ lục bổ sung hoặc ký kết hợp đồng mới. Phụ lục bổ sung hợp đồng là một bộ phận không thể tách rời với hợp đồng và có hiệu lực như hợp đồng chính. Nếu phụ lục bổ sung hợp đồng có những điều khoản trái với điều khoản nào trong hợp đồng thì được coi điều khoản đó trong hợp đồng chính đã được sửa đổi.



- Các biên bản thỏa thuận kèm theo là bộ phận không thể tách rời và có hiệu lực theo hiệu lực của Hợp đồng này.

ĐIỀU 6. TRƯỜNG HỢP BẤT KHẢ KHÁNG

- Thực hiện nghiêm chỉnh hợp đồng là nghĩa vụ của các bên liên quan trong hợp đồng và cũng là một nguyên tắc luật định. Tuy nhiên, không phải lúc nào hợp đồng cũng được thực hiện một cách suôn sẻ. Vẫn có thể có những biến cố xảy ra làm ảnh hưởng đến quá trình thực hiện hợp đồng của các bên. Trong đó có những sự cố nằm ngoài khả năng dự đoán và kiểm soát của các bên, xảy ra không phải do lỗi của các bên, mà do các “sự kiện bất khả kháng” như: lũ lụt, hỏa hoạn, bão, động đất, sóng thần, chiến tranh, bạo loạn, đảo chính, đình công, cấm vận, thay đổi chính sách của chính phủ,....
- Khi có các sự kiện này xảy ra làm chậm trễ quá trình thực hiện hợp đồng của một trong các bên liên quan đến hợp đồng, thì bên xảy ra sự cố phải nhanh chóng thông báo cho Bên còn lại, để cùng nhau giải quyết các vấn đề phát sinh trên tinh thần hợp tác.

ĐIỀU 7. HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG

- Hợp đồng này có hiệu lực **01 năm** kể từ ngày ký và mặc nhiên tự thanh lý sau khi hai bên hoàn thành xong trách nhiệm và nghĩa vụ.
- Trong trường hợp Bên B tiến hành thu gom, xử lý, hoàn trả xong chứng từ CTNH cho Bên A trước thời hạn kết thúc của hợp đồng và Bên A đã hoàn thành xong nghĩa vụ công nợ thì hợp đồng này cũng tự động được thanh lý tại thời điểm đó.
- Hợp đồng này được lập thành 04 (bốn) bản tiếng Việt. Mỗi bên giữ 02 (hai) bản có giá trị pháp lý như nhau./.

ĐẠI DIỆN BÊN A
(CHỦ NGUỒN THẢI)
GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH



HUỲNH NGỌC THẠCH

ĐẠI DIỆN BÊN B
(ĐƠN VỊ VẬN CHUYỂN, XỬ LÝ)
GIÁM ĐỐC



TĂNG TỰ THỂ